

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3733/2531

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาย วีระศักดิ์ ตูลาบ ดี

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8, มาตรา 9, มาตรา 14

การโอนการขายสิทธิการเช่าตึกแถวจำเลยจะต้องขออนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ให้เช่ายินยอมให้โอนขายสิทธิการเช่าตึกแถวดังกล่าวก็ยังไม่เป็นการแน่นอนว่าจะสามารถโอนขายสิทธิการเช่าตึกแถวนั้นได้ จำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดอีกนอกจากสิทธิการเช่าตึกแถว ถือได้ว่า จำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเมื่อ จำเลยเป็นหนี้โจทก์ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องจำเลยให้ล้มละลายได้

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้ล้มละลาย จำเลยให้การว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว และสามารถชำระหนี้ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ โจทก์มีนายนิทัศน์ ชีวรักษ์ผู้รับมอบอำนาจและเป็นผู้จัดการสาขานครสวรรค์ของโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 301/2524 เป็นเงิน 392,102.01 บาท พร้อม

ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี จำเลยนำเงินมาชำระให้โจทก์จำนวน 110,000 บาท โดยชำระครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2526 หลังจากนั้นจำเลยก็ไม่ได้ชำระหนี้ให้โจทก์อีกเลย โจทก์ได้ให้พนักงานของโจทก์ไปทวงถามและมีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แล้วแต่จำเลยไม่ชำระ พยานได้ให้พนักงานของโจทก์ไปสืบหาทรัพย์สินของจำเลยเพื่อนำมาชำระหนี้แล้วปรากฏว่าจำเลยไม่มีทรัพย์สินใดที่จะยึดมาชำระหนี้ได้ ที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยสามารถชำระหนี้ให้โจทก์ได้เพราะจำเลยยังมีทรัพย์สินที่จะชำระให้โจทก์คือสิทธิการเช่าตึกแถวเลขที่ 490 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นของวัดโพธารามมีราคาถึง 1,500,000 บาท สิทธิการเช่าดังกล่าวจำเลยสามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ได้มีผู้มาติดต่อขอซื้อสิทธิการเช่าตึกแถวดังกล่าวจากจำเลยแล้วในราคา 1,200,000 บาท แต่อยู่ระหว่างเจรจากันนั้นศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยเองก็เบิกความรับว่าการขายสิทธิการเช่าตึกแถวดังกล่าวต้องขออนุญาตจากวัดโพธารามผู้ให้เช่าก่อน หากวัดโพธารามยินยอมจึงจะทำการโอนกันได้แต่จำเลยก็ไม่มีพยานมานำสืบให้รับฟังเป็นหลักฐานได้ว่าวัดโพธารามได้ตกลงยินยอมให้จำเลยโอนขายสิทธิการเช่าตึกแถวดังกล่าวแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าวัดโพธารามยินยอมให้โอน ก็ยังไม่เป็นการแน่นอนว่าจำเลยจะสามารถโอนขายสิทธิการเช่าตึกแถวดังกล่าวได้ นอกจากสิทธิการเช่าตึกแถวดังกล่าวแล้วจำเลยก็ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดอีกที่จะนำมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์จึงถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เมื่อจำเลยเป็นหนี้โจทก์ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ซึ่งเป็นหนี้จำนวนแน่นอนโจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องจำเลยให้ล้มละลายได้ ที่ศาลล่างทั้งสองสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดต่อกันมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ